

0001812-45.2018.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... Data de Publicação: 02/07/2015).

"Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001812-45.2018.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001812-45.2018.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Ofício, Boletim de Ocorrência - 156/2018 - 1º Distrito Policial de Catanduva, 1374/2018 - 1º Distrito Policial de Catanduva

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIELY DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

CRISTIELY DA SILVA, qualificada a pág. 6, foi denunciada como incurso no art. 157, "caput", do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:

"No dia 2 de março de 2018, por volta das 21h00, na Rua Bahia, 219, Vila Stocoo, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, a denunciada, de forma voluntária e consciente, mediante grave ameaça, subtraiu R\$20,00 (vinte reais) em dinheiro, uma bolsa e uma carteira de mão, avaliadas indiretamente no auto de fls. 25, totalizando o montante de R\$30,00 (trinta reais), pertencentes à vítima Sylvia Regina Arruda Brasil Bonutti.

Apurou-se que, no dia dos fatos, após ter fugido do Hospital Padre Albino, onde estava internada, a denunciada se deparou com a vítima, foi em direção a ela, e de forma ameaçadora e intimidativa, gritou "perdeu, perdeu", mostrando ter um objeto

nas mãos.

Na sequência, rapidamente, a denunciada puxou com violência a bolsa que estava pendurada nos braços da vítima e saiu correndo em fuga.

Enquanto a vítima se dirigia até o plantão policial, avistou a bolsa jogada no chão, tendo-a recuperado, exceto a carteira, na qual continha R\$20,00 (vinte reais) em dinheiro e seus documentos pessoais, tais como CPF, RG, Carteira de Habilitação, cartão de crédito, cartão de convênio médico e outros papéis com anotações profissionais.

Por meio da descrição das características da denunciada pela vítima na Delegacia de Polícia, foi possível identificá-la como sendo CRISTIELY DA SILVA. Indagada, a denunciada confessou a prática delitiva.

Ante o exposto, denuncio CRISTIELY DA SILVA como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja a denunciada devidamente citada e processada, nos termos do procedimento previsto nos artigos 394 a 405, do Código de Processo Penal, ouvindo-se a vítima e as testemunhas a seguir arroladas, interrogando-se a acusada, e prosseguindo-se até final sentença condenatória" (denúncia de págs. 81/82).

A acusada foi presa em flagrante delito no dia dos fatos e posta em liberdade provisória na mesma ocasião (págs. 57/60).

Recebida a denúncia de págs. 81/82 em 21 de março de 2018 (págs. 83/86), foi a acusada citada (pág. 138) e apresentou a resposta à acusação de págs. 145/146.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação (audiência de págs. 168/169). A acusada foi declarada revel (pág. 377).

Nada foi requerido na fase do art. 402, do Código de Processo Penal (págs. 380/382).

Em se memorial de págs. 386/388, o Ministério Público pleiteia a condenação, entendendo provados os fatos narrados na denúncia.

A Defesa, a seu turno, págs. 391/393, pugna pela absolvição.

O julgamento foi convertido em diligência, para realização de exames de insanidade mental e de dependência químico-toxicológica (decisão de págs. 397/399), porém a acusada não foi localizada para ser intimada para comparecimento ao IMESC (págs. 62 e 70/71 dos autos em apenso - processo nº 0001715-74.2020.8.26.0132), ficando a perícia, portanto, prejudicada.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A acusação é procedente.

A ocorrência do crime está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos, dos autos de exibição e apreensão, avaliação e entrega de págs. 13 e 29 e da prova oral colhida nas fases policial e judicial.

A autoria também é certa, incontroversa.

Ouvida na polícia (pág. 6), a ACUSADA admitiu a prática delitiva, dizendo que, estando internada no "Hospital Padre Albino", fugiu do local porque queria dinheiro para comprar drogas. Avistou uma mulher na rua e começou a gritar: "perdeu, perdeu", momento em que puxou a bolsa a ela pertencente e fugiu do local. Encontrou a quantia de R\$26,00 (vinte e seis reais) na carteira da referida mulher, após o que jogou a mesma carteira na rua. Após certo tempo, foi localizada por policiais e confessou o crime, tendo, inclusive, indicado o local em que estavam a carteira e os documentos da vítima.

Em Juízo, tornou-se revel (pág. 377).

Não obstante a revelia, a prova é suficiente para a condenação.

É que, além da confissão policial, a VÍTIMA SYLVIA REGINA (gravação referente à audiência de págs. 168/169) disse que estava saindo de um edifício por volta das 20:00 horas e, quando foi pegar seu carro, que estava do outro lado da rua, a acusada veio correndo e, com a mão como se estivesse segurando alguma coisa nela (mão), disse: "perdeu, perdeu", puxou a bolsa da mão da declarante e saiu correndo. Ficou assustada e, com a ajuda de outras pessoas, começou a procurar seus pertences, ocasião em que encontrou a bolsa no meio da rua Maranhão. Não encontrou,

porém, sua carteira que estava dentro da bolsa até então. Na carteira, havia R\$20,00 (dinheiro), documentos, cartão de crédito. Na delegacia, reconheceu a pessoa que lhe roubou, sem sombra de dúvidas. A bolsa e as coisas que estavam dentro foram recuperadas. A acusada levou somente o dinheiro. Sentiu-se intimidada diante da conduta da acusada. Esta segurava um objeto e o apontou para a declarante. O objeto parecia um estilete.

E o POLICIAL MILITAR CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA (gravação referente à audiência de págs. 168/169) disse que, após tomar ciência da ocorrência, localizou a acusada ainda em flagrante delito. A vítima disse que a acusada, em tom ameaçador, subtraiu a bolsa dela contendo carteira, documentos e dinheiro. A acusada foi abordada, porém não tinha objetos relacionados com o crime. A acusada indicou o local em que estavam os pertences da vítima. A bolsa, os documentos e a carteira foram localizados, porém o dinheiro (R\$20,00) não. Não houve perseguição da vítima. O depoente, após ver as filmagens existentes no local, constatou que a acusada, conhecida nos meios policiais, foi a autora do delito. Realizou diligências em seguida e a localizou na via pública. A acusada é conhecida por praticar pequenos delitos. Pelas imagens das câmeras de segurança, viu que a acusada praticou o crime mediante ameaça (palavra, verbal). Pelas imagens, não viu objeto na mão da acusada. Ela é conhecida como usuária de drogas.

Diante da confissão policial, da apreensão de objetos subtraídos em local indicado pela acusada e dos relatos da vítima e do referido policial, a prova permite uma conclusão segura, limpa de dúvida no sentido de que a imputada subtraiu, para si e mediante grave ameaça (uso de um objeto semelhante a estilete para intimidar a ofendida, conforme declarações desta colhidas sob o crivo do contraditório), a quantia em dinheiro e os pertences descritos nos autos.

A vítima nem conhecia a acusada e não tinha motivos para incriminá-lo injustamente e seu relato, amparado pelas demais provas mencionadas (confissão policial, apreensão realizada e depoimento do policial Cláudio Roberto), é apto para, no conjunto probatório, lastrear a condenação.

A respeito da relevância probatória da palavra da vítima em casos como o dos autos, em que o delito normalmente ocorre na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas, confira-se o posicionamento da jurisprudência.

“ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que os acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação. Recurso não provido” (TJ-SP - APL 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 18/11/2010, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010).

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - ‘A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso’ (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido” (STJ - AgRg no AREsp: 482281 BA 2014/0048036-7, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2014).

Ademais, sabe-se que a confissão colhida durante o inquérito policial, ainda que não confirmada em Juízo, serve de elemento de convicção ao julgador, desde que amparada por outras provas, máxime as produzidas sobre o crivo do contraditório, para, no conjunto probatório, embasar o decreto condenatório; foi exatamente o que ocorreu no caso presente, em que a confissão ocorrida na Delegacia de Polícia encontra-se amparada pela apreensão realizada e pelos relatos da vítima e do policial militar e, portanto, também é apta para lastrear a condenação. Confira-se o posicionamento da jurisprudência sobre o assunto:

"A jurisprudência já é pacífica no sentido de que a confissão policial, retratada ou modificada posteriormente em Juízo, embora extrajudicial, tem o seu valor e serve como alicerce condenatório desde que encontre apoio nas provas colhidas" (Acrim 149.431, TASP, Rel. Camargo Aranha).

"Nem é contrária ao texto expresso na lei nem à evidência dos autos sentença condenatória que, refletindo a livre apreciação das provas, se estriba na concordância da confissão extrajudicial (ainda quando retratada) com outras fontes de convicção, dentre as quais ressalva a apreensão da res furtiva em poder do réu" (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Correa de Moraes - BMJ 91 / 24).

A grave ameaça está presente na conduta da acusada no sentido de ameaçar a vítima apontando um objeto semelhante a estilete, suficiente, sem dúvida, para intimidar a ofendida.

Cometeu a acusada, assim, o delito de roubo que lhe foi imputado na inicial acusatória.

O decreto condenatório, destarte, é de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, levando-se em conta os maus antecedentes criminais da acusada (processo nº 0000785-28.2016.8.26.0607 - pág. 99), fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, ainda que reincidente a acusada (processo nº 0001334-72.2016.8.26.0531 - pág. 98), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou espontaneamente a prática da infração penal na fase policial, caso em que a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam.

Se a confissão colhida na fase policial foi considerada para fins de comprovação da autoria delitiva, nada mais justo e óbvio seja ela levada em consideração, em favor do agente, na dosagem da pena.

Neste ponto, observo que até mesmo a confissão parcial, se utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser considerada para fins de atenuação da pena.

Nesse sentido confira-se o teor da Súmula 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal".

Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, ensina Guilherme de Souza Nucci:

"Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244).

A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA.

COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014).

"Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas.

Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016).

"Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015).

"Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015).

"Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015).

Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo atual (valor fixado pelo Governo Federal), em razão da condição financeira da acusada (consta ter pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em seu interrogatório judicial e nas informações sobre a vida pregressa de pág. 15).

O regime inicial de cumprimento da pena, tratando-se de crime grave, um dos que mais afetam a paz pública nos dias atuais, e de agente de Maus Antecedentes e reincidente, será o fechado, compatível e necessário para prevenir e reprovar o crime.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR CRISTIELY DA SILVA, qualificada a pág. 6, como incurso no art. 157, "caput", do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, na proporção já mencionada.

Condeno a acusada, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) "UFESPs" (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003), observado, no entanto, caso a defesa tenha sido feita por defensor dativo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); o art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, foi expressamente revogado pelo art. 1.072, III, do Diploma Processual Civil.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada

ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Concedo à acusada o direito de recorrer em liberdade, porque, tendo ela permanecido solta durante toda a instrução criminal, pelo menos em razão deste processo, não se justifica a decretação da custódia provisória nesta fase.

Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral.

A expedição de mandado de prisão dar-se-á oportunamente.

A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput").

P. I. C.

Catanduva, 6 de julho de 2022.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA